



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Pháp luật đại cương**
- Tiếng Anh: **FUNDAMENTALS OF LAW**

Mã học phần: SSH313

Số tín chỉ: 2 (30LT)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bản chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam, gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện tượng pháp lý. Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống và nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Giúp người học: Phân tích các khái niệm, nguyên tắc, chế định pháp luật cơ bản làm nền tảng cho việc tiếp cận pháp luật chuyên ngành. Vận dụng và sử dụng các kiến thức pháp luật được học để giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc Nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, tôn trọng và chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Phân tích được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam.
- b. Phân tích cấu trúc Quy phạm pháp luật và Vận dụng để xác định các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong hệ thống pháp luật.
- c. Vận dụng được các quy định cơ bản của các ngành luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý cơ bản trong cuộc sống và công việc
- d. Đánh giá tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi; tôn trọng pháp luật và thể hiện nghĩa vụ công dân

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC	a, d	2		4
1.1	Nguồn gốc ra đời của Nhà nước				
1.2	Bản chất, đặc trưng của nhà nước				
1.3	Chức năng của nhà nước				
2	NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT	a, b, c, d	6		12
2.1	Nguồn gốc ra đời của Pháp luật				
2.2	Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp luật				
2.3	Qui phạm pháp luật – văn bản qui phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay				
2.4	Quan hệ pháp luật				
2.5	Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý				
3	LUẬT HIẾN PHÁP	a, c, d	2		4
3.1	Chế độ chính trị				
3.2	Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân				
3.3	Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường				
3.4	Bảo vệ tổ quốc				
3.5	Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước				
4	LUẬT HÌNH SỰ	a, c, d	2		4
4.1	Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm				
4.2	Cấu thành tội phạm				
4.3	Một số chế định khác của Luật Hình sự				
4.4	Hình phạt				
5	VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH	a, c, d	2		4
5.1	Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành chính				
5.2	Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.				
5.3	Đối tượng bị xử lý VPHC				
5.4	Thời hiệu xử lý vi VPHC				
5.5	Các biện pháp xử lý VPHC				
6	LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG	a, c, d	2		4
6.1	Khái niệm, đặc điểm tham nhũng				
6.2	Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng				
6.3	Vai trò của công tác phòng chống tham nhũng				
6.4	Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham nhũng				
7	LUẬT DÂN SỰ	a, c, d	8		16
7.1	Tài sản và quyền sở hữu				
7.2	Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự				
7.3	Hợp đồng				
7.4	Thừa kế				

8	LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH	a, c, d	2		4
8.1	Kết hôn				
8.2	Chấm dứt hôn nhân				
8.3	Nuôi con nuôi				
9	LUẬT KINH DOANH THƯƠNG MẠI	a, c, d	2		4
9.1	Chủ thể kinh doanh				
9.2	Chấm dứt hoạt động của các chủ thể kinh doanh				
9.3	Các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại				
10	LUẬT LAO ĐỘNG	a, c, d	2		4
10.1	Hợp đồng lao động				
10.2	Tiền lương				
10.3	Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi				
10.4	Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp				

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Phân tích	Thuyết giảng tương tác; Thảo luận, Nêu vấn đề	1, 2, 3
			Nghiên cứu tình huống; Tổ chức học tập theo nhóm; Sắm vai (Mô phỏng tư vấn/giải quyết vi phạm)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
			Ứng dụng AI có kiểm soát (Hỗ trợ tra cứu, phân loại VBPL)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
			Học qua phục vụ cộng đồng (Service learning)/Thảo luận về trách nhiệm công dân	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
2	b	Phân tích	Thuyết giảng tương tác; Thảo luận, Nêu vấn đề	1, 2, 3
			Nghiên cứu tình huống; Tổ chức học tập theo nhóm; Sắm vai (Mô phỏng tư vấn/giải quyết vi phạm)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
			Ứng dụng AI có kiểm soát (Hỗ trợ tra cứu, phân loại VBPL)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
3	c	Vận dụng	Nghiên cứu tình huống; Tổ chức học tập theo nhóm; Sắm vai (Mô phỏng tư vấn/giải quyết vi phạm)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
			Ứng dụng AI có kiểm soát (Hỗ trợ tra cứu, phân loại VBPL)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
			Học qua phục vụ cộng đồng (Service learning)/Thảo luận về trách nhiệm công dân	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
4	d	Đánh giá	Thuyết giảng tương tác; Thảo luận, Nêu vấn đề	1, 2, 3

			Nghiên cứu tình huống; Tổ chức học tập theo nhóm; Sắm vai (Mô phỏng tư vấn/giải quyết vi phạm)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
			Ứng dụng AI có kiểm soát (Hỗ trợ tra cứu, phân loại VBPL)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
			Học qua phục vụ cộng đồng (Service learning)/Thảo luận về trách nhiệm công dân	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Chuyên cần, thái độ tích cực, tinh thần Phụng sự	d	10	Đánh giá thái độ, tinh thần trách nhiệm (Phụng sự)
2	Kiểm tra/Bài tập ngắn (Trắc nghiệm hoặc Tự luận ngắn)	a, b	15	Đánh giá kiến thức cơ bản, thuật ngữ pháp lý
3	Thuyết trình nhóm/Seminar (Phân tích tình huống đa ngành luật)	c	25	Đánh giá kỹ năng phân tích, vận dụng. Hướng tới tư duy Khai phóng và Dụng hành.
4	Tự luận Giải quyết tình huống pháp lý (Phân tích, Vận dụng)	a, b, c, d	50	Đánh giá năng lực Phân tích và Vận dụng toàn diện.

7.1. Rubric Đánh giá Hoạt động Thuyết trình nhóm

Hoạt động này chiếm 25% trọng số điểm Quá trình, nhằm đánh giá khả năng Phân tích (CLO a, b), Vận dụng tình huống (CLO c), và Phụng sự/Thái độ (CLO d).

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 8-10	Từ 6,5-7,9	Từ 5-6,4	Dưới 5
1. Phân tích QPPL (CLO	a, b	20	Phân tích sâu sắc các khái niệm/nguyên tắc NN&PL; xác định và vận dụng chính xác các quy phạm pháp luật, có	Phân tích đầy đủ các vấn đề lý luận và quy phạm pháp luật (QPPL); vận	Trình bày đúng các khái niệm cơ bản; vận dụng QPPL còn	Nhầm lẫn các khái niệm cơ bản; áp dụng sai

a, CLO b)			đối chiếu với các VBPL liên quan.	dùng đúng QPPL vào tình huống minh họa.	cứng nhắc hoặc thiếu tính hệ thống.	QPPL hoặc thiếu tính hệ thống.
2. Vận dụng Tình huống (CLO c)	c	20	Giải quyết tình huống phức tạp (đa ngành luật) một cách triệt để; đề xuất giải pháp pháp lý rõ ràng, có căn cứ.	Vận dụng tốt các quy định của ngành luật khác nhau để giải quyết tình huống cơ bản; giải pháp hợp lý.	Chỉ giải quyết được một phần của tình huống; giải pháp thiếu tính khả thi hoặc thiếu căn cứ pháp lý.	Không thể vận dụng kiến thức ngành luật để giải quyết tình huống.
3. Lập luận và Logic (CLO a, c)	a, c	20	Lập luận sắc bén, có hệ thống; trình bày chặt chẽ, thể hiện tư duy độc lập (Khai phóng).	Cấu trúc rõ ràng, lập luận vững vàng, thông tin sắp xếp logic.	Cấu trúc lỏng lẻo; lập luận thiếu vững chắc; nội dung lan man.	Nội dung không có cấu trúc, khó theo dõi.
4. Phản biện và Đánh giá (CLO d)	d	20	Chủ động phản biện sắc sảo, trả lời câu hỏi chính xác và mở rộng vấn đề; đánh giá tính hợp pháp của hành vi trong tình huống một cách khách quan (Evaluate).	Trả lời đầy đủ, bảo vệ được quan điểm của nhóm.	Trả lời thiếu tự tin, cần gợi ý; không thể phản biện các vấn đề mở rộng.	Không trả lời được các câu hỏi liên quan.
5. Hình thức & Công nghệ		10	Thiết kế chuyên nghiệp, trích dẫn nguồn đầy đủ; sử dụng AI có kiểm soát để hỗ trợ dữ liệu và phân tích.	Thiết kế rõ ràng, dễ hiểu, đạt yêu cầu tối thiểu.	Thiết kế sơ sài, còn lỗi chính tả/định dạng.	Tài liệu không đạt yêu cầu.
6. Tinh thần Phụng sự (CLO d)	d	10	Thể hiện sự hợp tác, ngôn ngữ lịch sự, chuyên nghiệp; ý thức rõ ràng về trách nhiệm công dân trong việc truyền tải thông tin pháp luật.	Thái độ nghiêm túc, hợp tác tốt.	Sự tham gia không đồng đều; thái độ còn thiếu chuyên nghiệp.	Bất hợp tác, thiếu tôn trọng.

7.2. Rubric Đánh giá Thi Tự luận cuối kỳ (Giải quyết Tình huống Pháp lý)

Hoạt động này chiếm 50% trọng số điểm Cuối kỳ, là hình thức đánh giá tư duy bậc cao (Vận dụng, Phân tích, Đánh giá).

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 8-10	Từ 6,5-7,9	Từ 5-6,4	Dưới 5
1. Xác định Vấn đề (CLO a, CLO c)	a, c	20	Xác định chính xác và đầy đủ các vấn đề pháp lý cốt lõi (đa ngành luật) trong tình huống.	Xác định đúng các vấn đề pháp lý chính; có thể bỏ sót các vấn đề phụ.	Chỉ xác định được các vấn đề pháp lý hiển nhiên, bỏ sót vấn đề phức tạp.	Xác định sai hoặc nhầm lẫn vấn đề pháp lý.
2. Vận dụng & Giải pháp (CLO b, CLO c)	b, c	20	Vận dụng linh hoạt các quy phạm pháp luật (QPPL); lập luận khoa học; đề xuất giải pháp pháp lý tối ưu và chính xác.	Vận dụng đúng và đủ các QPPL liên quan; lập luận logic, giải pháp hợp lý (Dụng hành).	Chỉ liệt kê các quy định luật mà không vận dụng hoặc vận dụng cứng nhắc; giải pháp chung chung.	Áp dụng sai QPPL; lập luận thiếu căn cứ.
3. Phân tích & Đánh giá - Khai phóng (CLO b, CLO d)	b, d	20	Phân tích sâu cấu trúc QPPL; Đánh giá rõ ràng tính hợp pháp, hậu quả pháp lý của từng hành vi; thể hiện tư duy phản biện sắc bén (Khai phóng).	Phân tích được các bộ phận QPPL; đánh giá được tính hợp pháp của các hành vi chính xác.	Phân tích QPPL còn sơ sài; đánh giá tính hợp pháp còn chung chung hoặc thiếu thuyết phục.	Không thể phân tích QPPL hoặc nhầm lẫn giữa vi phạm và trách nhiệm pháp lý.
4. Lập luận Pháp lý		20	Lập luận sắc sảo, có tính thuyết phục cao; sử dụng ngôn ngữ học thuật, chuyên ngành chuẩn xác.	Lập luận rõ ràng, sử dụng ngôn ngữ pháp lý chuẩn mực.	Lập luận thiếu tính hệ thống; ngôn ngữ còn lủng củng.	Lập luận không logic, khó hiểu.
5. Kỹ năng Viết		10	Trình bày rõ ràng, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp; sử dụng thuật ngữ pháp lý chính xác.	Bài viết trôi chảy, đảm bảo tính thẩm mỹ, ít mắc lỗi nhỏ.	Bài viết còn cầu thả, mắc nhiều lỗi chính tả hoặc lỗi thuật ngữ pháp lý cơ bản.	Bài viết rất khó đọc, thiếu tính học thuật.
6. Đạo đức & Tính	d	10	Bài làm thể hiện tinh thần trách nhiệm, hoàn toàn trung thực,	Bài làm đạt yêu cầu về	Có lỗi nhỏ về trích dẫn (nếu là thi mở)	Vi phạm nghiêm

trung thực (CLO d)			không có dấu hiệu gian lận.	tính trung thực.	hoặc có dấu hiệu thiếu trung thực.	trọng quy chế thi.
-----------------------	--	--	-----------------------------	------------------	------------------------------------	--------------------

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Lê Việt Phương – Nguyễn Thị Lan – Nguyễn Thị Hà Trang- Lê Hoàng Phương Thủy	Tài liệu học tập Pháp luật Đại cương	2020	Thư viện Trường Đại học Nha Trang	Thư viện	X	
2	Nguyễn Thị Lan- Lê Việt Phương,	Bài giảng Pháp luật đại cương – Theo học chế tín chỉ (lưu hành nội bộ)	2021		Thư viện số ĐHNT/NT U- Elearning	X	
3	Lê Hoàng Phương Thủy	Bài giảng Pháp luật đại cương	2021		Thư viện số ĐHNT/NT U- Elearning		X
4	Nguyễn Thị Hà Trang	Bài giảng Pháp luật đại cương	2021		Thư viện số ĐHNT/NT U- Elearning		X
5	Trần Thị Mai	Bài giảng Pháp luật đại cương	2021		Thư viện số ĐHNT/NT U- Elearning		X
6	Nguyễn Huyền Cát Anh	Bài giảng Pháp luật đại cương	2021		Thư viện số ĐHNT/NT U- Elearning		X
7	Quốc Hội	Hiến pháp	2013	CTQG	Thư viện số ĐHNT/NT U- Elearning		X
8	Quốc Hội	Bộ luật Hình sự	0	CTQG	Thư viện		X

9	Quốc Hội	Bộ luật Dân sự	2015	CTQG	Thư viện		X
10	Quốc Hội	Luật Hôn nhân và gia đình	2014	CTQG	Thư viện		X
11	Quốc Hội	Luật Doanh nghiệp	2020	CTQG	Thư viện		X
12	Quốc Hội	Bộ luật lao động	2021	CTQG	Thư viện		X
13	Quốc Hội	Luật Phòng chống tham nhũng	2018		Thư viện		X
14	Quốc Hội	Luật nuôi con nuôi	2010		Thư viện		X
15	Quốc Hội	Luật hộ tịch	2016		Thư viện		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department



Nguyễn Thị Lan



Nguyễn Thị Lan